



[www.cef.es](http://www.cef.es)

P.º Gral. Martínez Campos, 5  
Gran de Gràcia, 171  
Alboraya, 23  
Ponzano, 15

[info@cef.es](mailto:info@cef.es)

28010 MADRID  
08012 BARCELONA  
46010 VALENCIA  
28010 MADRID

Tel. 914 444 920  
Tel. 934 150 988  
Tel. 963 614 199  
Tel. 914 444 920

**902 88 89 90**

## SUMARIO GENERAL TEMA 4

---

1. La Administración pública: principios constitucionales que la informan
  - 1.1. Introducción
  - 1.2. Principios constitucionales informadores
2. Gobierno y Administración
3. La Administración General del Estado: organización administrativa
  - 3.1. Principios y competencias de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado
  - 3.2. Estructura de la Administración General del Estado
  - 3.3. Elementos organizativos básicos
  - 3.4. Los ministerios y su estructura interna
    - 3.4.1. Los ministros
    - 3.4.2. Los secretarios de Estado
    - 3.4.3. Los subsecretarios
    - 3.4.4. Los secretarios generales
    - 3.4.5. Los secretarios generales técnicos
    - 3.4.6. Los directores generales
    - 3.4.7. Los subdirectores generales
    - 3.4.8. Reglas generales sobre los servicios comunes de los ministerios
4. La Administración periférica del estado: los órganos territoriales
  - 4.1. Las delegaciones y las subdelegaciones del Gobierno
    - 4.1.1. Los directores insulares de la Administración General del Estado
    - 4.1.2. Los servicios territoriales
  - 4.2. Los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas
    - 4.2.1. Competencias de los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas
    - 4.2.2. Los subdelegados del Gobierno en las provincias
    - 4.2.3. Estructura de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno
    - 4.2.4. Órganos colegiados





www.cef.es

P.º Gral. Martínez Campos, 5  
Gran de Gràcia, 171  
Alboraya, 23  
Ponzano, 15

info@cef.es

28010 MADRID  
08012 BARCELONA  
46010 VALENCIA  
28010 MADRID

Tel. 914 444 920  
Tel. 934 150 988  
Tel. 963 614 199  
Tel. 914 444 920

902 88 89 90

TEMA

# 4

**La Administración pública: principios constitucionales que la informan. Gobierno y administración. La Administración General del Estado: organización administrativa. Los ministerios: estructura. Los órganos territoriales**

## 1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE LA INFORMAN

### 1.1. INTRODUCCIÓN

El título IV de la Constitución se dedica al Gobierno y a la Administración. Dos concretos preceptos merecen especial atención. El primero de ellos es el artículo 97, según el cual: «El Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes». El segundo es el artículo 103.1: «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho».

Ambos preceptos se inscriben en la línea de una concepción clásica del Estado y de la Administración de signo liberal y raíz hegeliana.

Si bien, en el plano político, la concepción que reflejan los artículos 97 y 103 es ortodoxa, en los términos del contexto democrático en el que la Constitución se sitúa, y no es susceptible de críticas mayores, no ocurre lo mismo en el plano técnico jurídico. Desde este punto de vista la redacción del artículo 103.1 es, en efecto y según Tomás Ramón Fernández, bastante desafortunada.

Dicho precepto olvida caracterizar desde el punto de vista jurídico a la Administración, que es, ante todo, una organización personificada. En cuanto organización, la Administración está constituida por un complejo de órganos adecuadamente vertebrados de acuerdo con unos determinados principios que aseguran su unidad y cohesión interna.

Debe destacarse, ante todo, que de un análisis del artículo 103 se llega a la conclusión de que el legislador constitucional ha visto la Administración pública primariamente como una realidad política,

como una organización que lleva a cabo unas tareas determinadas. No se formula en dicho precepto ninguna declaración de personalidad jurídica. Ello no quiere decir que la Administración no tenga personalidad, significa que esta no es la óptica predominante para los constituyentes. La Administración es, fundamentalmente, una organización que realiza unas tareas, sin perjuicio de que se predique luego su sometimiento a la ley y el derecho. Lo que se hace en este artículo es concretar para la Administración, lo que ya estaba dispuesto para todos los órganos constitucionales por el artículo 9.1: «Los Poderes Públicos están sometidos a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico».

La Administración se somete, pues, al bloque del ordenamiento jurídico. Este está formado no solo por las normas estatales (leyes y reglamentos), sino también por la costumbre, la jurisprudencia y de forma especial por los principios generales.

## 1.2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES INFORMADORES

Al hablar de los principios constitucionales de los que informa la Administración pública, debemos mencionar necesariamente el artículo 103.1 que recordemos, dispone: «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho».

Por tanto, podemos hablar de los siguientes principios constitucionales:

### A) Objetividad

Esto significa que los objetivos de la Administración pública no pueden ser distintos al interés general y que tales objetivos han de ser alcanzados mediante un comportamiento imparcial.

La objetividad de la Administración queda recogida también en el artículo 9.3 mediante la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, así como en el propio artículo 103, en su apartado tercero, al requerir que el estatuto de los funcionarios prevea determinadas garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

### B) Eficacia

Baena de Alcázar afirma que toda organización debe actuar de manera eficaz y sin atender a particularismos, y más aún la organización pública por excelencia, pero de aquí difícilmente pueden obtenerse deducciones que sirvan de instrumento de compensación del sistema constitucional en materia de administración.

En tanto que la Administración tiene atribuido como fin la satisfacción de los intereses generales, la eficacia debe ser un elemento que presida su actuación. Este elemento se ha utilizado frecuentemente para afirmar el carácter neutral y apolítico de la Administración. Viene expresamente recogido en el artículo 103.1 de la Constitución.

Como dice Jorge de Esteban, el principio de eficacia es el que más difícil plasmación jurídica presenta al objeto de posibilitar la sanción de una posible actuación administrativa ineficiente. De todas formas, la Administración también puede incurrir en responsabilidad por la ineficacia de una actuación obligada, por lo que no cabe reducir el criterio de eficacia impuesto por la Constitución a una mera aspiración.

### C) Jerarquía

A partir del siglo XIX, el concepto de jerarquía va a implicar:

1. Existencia de unos órganos complejos, ya que solo en el seno de estos pueden darse relaciones entre titulares de los órganos menores.
2. Distribución de tipos de tareas según los distintos escalones jerárquicos, cuestión íntimamente ligada con la competencia.
3. El distinto valor jurídico que se otorga a los actos de órganos situados en distintos escalones jerárquicos.
4. Corriente de información que suministran los órganos inferiores a los superiores, y de instrucciones y criterios de actuación que proporcionan los superiores a los subordinados.

Parece ser este el contenido de la idea que como principio se predica por la Constitución.

Entrena Cuesta define la jerarquía administrativa como «aquella especial estructuración que se efectúa de los distintos órganos de un mismo ramo de la Administración dotados de competencia propia, mediante su ordenación escalonada, en virtud de la cual los superiores podrán dirigir y fiscalizar la conducta de los inferiores, resolviendo, en su caso, los conflictos entre los mismos, al objeto de conseguir la unidad en la actuación de todos ellos».

García de Enterría cree que lo que caracteriza a la Administración de modelo napoleónico, como es la española, es precisamente la cadena de agentes jerarquizados.

Como escribe Entrena Cuesta, es la técnica más antigua empleada para reducir a unidad la multiplicidad de órganos. Su aspecto jurídico es de una importancia extraordinaria en toda organización como veremos.

En nuestro derecho, la jerarquía implica las siguientes funciones:

- a) Ante todo, la posibilidad de dirigir, impulsar y fiscalizar a los inferiores.
- b) Dictar órdenes y fijar criterios para la ejecución de sus subordinados mediante, entre otros medios, circulares e instrucciones.
- c) Atribuciones de sanción derivadas de las de fiscalización citadas en el apartado a).
- d) Posibilidad de llevar a cabo el superior los nombramientos de los inferiores, cuando así esté previsto por la ley.
- e) La resolución de los conflictos que se susciten entre órganos inferiores.
- f) A lo descrito, añade Entrena Cuesta que en ocasiones disponen los órganos superiores de la posibilidad de anular o reformar los actos dictados por los inferiores, de delegar en ellos el ejercicio de funciones, avocar para sí las que a estas son atribuidas o de sustituirlos en el ejercicio de dichas funciones.

### D) Descentralización

Para la doctrina española reciente, la descentralización consiste en el traspaso de funciones desde un ente administrativo (el Estado normalmente) a otros entes administrativos menores, siempre que ello implique la efectiva transferencia de poderes decisorios ejercidos en nombre propio por la entidad a cuyo tenor se hace la descentralización.

Si bien, hay que hacer una serie de advertencias a esta tesis, que es la que se manejó en la interpretación del texto constitucional, estas son:

1. Hay que diferenciar descentralización a favor de entes territoriales y la llamada descentralización institucional que responde a la clasificación de personas jurídicas públicas fundacionales.
2. Una segunda advertencia es tener en cuenta que al utilizar este vocablo se ha ido disociando el valor científico y el vulgar del término. Así, la descentralización territorial implica que no todas las decisiones de interés las adopta el Estado, pudiendo participar en ellas otros entes públicos.

Se entiende que un país está descentralizado cuando la atención de la mayor parte de los fines públicos está en manos de las personas administrativas distintas del Estado. Este es el concepto estático.

Podemos definir la descentralización administrativa, desde un punto de vista dinámico, como el fenómeno en virtud del cual se transfieren competencias de la Administración del Estado a otros entes públicos con personalidad propia, o se aumenta de cualquier forma la posibilidad de que estos entes realicen eficaz y libremente dichas competencias.

Debe distinguirse entre una descentralización territorial y otra institucional. La primera se realiza a través de los entes locales y autonómicos, mientras que la segunda se efectúa a través de los entes institucionales.

La principal diferencia que media entre ambas formas de descentralización consiste en que la territorial toma como presupuesto la existencia de unos intereses peculiares de los entes locales y autonómicos, mientras que en el caso de la descentralización institucional, salvo en los entes de tipo corporativo (Colegios de Farmacéuticos, de Médicos, de Abogados, etc.), no concurren tales intereses peculiares, se trata tan solo de una simple técnica para conseguir la agilidad administrativa en el desarrollo de determinadas funciones y descargar de su realización a la Administración estatal.

Una parte de la doctrina afirma que hay que distinguir entre autonomía y descentralización.

Baena de Alcázar señala que la autonomía no consiste en un traspaso de funciones, generalmente del Estado a otro ente, en virtud de una voluntad política expresada por ley ordinaria o reglamento.

La autonomía rectamente entendida (y así parece que la entiende la Constitución española de diciembre de 1978) consiste en que determinados entes públicos tienen unas funciones que cumplir, porque así lo ha establecido la fuente primigenia del sistema, es decir, la propia Constitución.

En consecuencia, aunque las ideas de descentralización y autonomía están emparentadas porque ambas implican un reconocimiento de competencias a los entes públicos menores situados dentro del Estado, también es cierto que se oponen en cuanto a su fundamento.

Ello significa que, toda vez que la Constitución reconoce autonomía a las entidades territoriales, municipio, provincia y comunidad autónoma (art. 137), el principio de descentralización no está aludiendo a esta realidad, sino a otra distinta. El problema consiste en averiguar cuál puede ser esta otra realidad.

Tres respuestas parecen claras a esta pregunta. De una parte, se está aludiendo a las posibles operaciones concretas de descentralización territorial. Junto a la consagración de autonomía de las entidades territoriales, que es el pivote central de la distribución de funciones entre entes públicos, la Constitución admite a través del principio del artículo 103 que algunas funciones estatales sean traspasadas mediante descentralización a los entes territoriales. Que esto no es una entelequia, se deduce del reflejo práctico de este principio en el número 2 del artículo 150, a tenor del cual el Estado puede transferir o delegar funciones en las comunidades autónomas. Este es posiblemente el caso más claro de descentralización

territorial previsto en la Constitución, aunque el legislador constitucional, junto a la descentralización, ha tenido en cuenta, alternativamente, la posibilidad más limitada y modesta de una simple delegación en la que él conserve la titularidad.

La descentralización podrá referirse a transferencia de funciones estatales a las locales, sin perjuicio de la que puedan realizar las comunidades autónomas en los entes locales. En ese sentido, los artículos 27 y 37 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).

#### E) Desconcentración

Se trata de que una de las aplicaciones posibles de la desconcentración administrativa consiste en el traspaso de competencias a órganos periféricos, lo que presupone la existencia de los órganos.

Hay que interpretar del artículo 103 que la Administración es una organización que junto al núcleo de sus órganos centrales se prolonga, de una parte, en órganos periféricos (desconcentración), y de otra, en personas jurídicas fundacionales (descentralización institucional).

Las atribuciones de unos órganos administrativos pueden ser alteradas con las de otros. Los órganos superiores pueden ver aumentado su círculo de atribuciones de manera permanente a costa del círculo o los círculos de atribuciones de los órganos inferiores. Cabe, por el contrario, que los órganos inferiores reciban atribuciones que antes correspondían a los superiores. El primer fenómeno de cambio o alteración de las atribuciones se denomina concentración y el segundo desconcentración.

La concentración o desconcentración de las atribuciones deberá llevarse a efecto mediante la adopción de disposiciones de valor jurídico, idéntico a aquellas que habían establecido la distribución de atribuciones que se altera.

#### F) Coordinación

Rectamente entendido este principio, resulta de la complicación de las ideas de jerarquía y competencia. Consiste en la tarea de evitar superposiciones y fricciones de la competencia de los órganos situados en un mismo escalón jerárquico, lo que conlleva un planteamiento estático y otro dinámico.

Según el estático, hay que distribuir las tareas entre los órganos que hagan posible un funcionamiento medianamente racional y eficaz.

Según el planteamiento dinámico, hay que realizar tareas de solucionar conflictos y armonizar actuaciones de los órganos, que solo se pueden llevar a cabo por quien tiene el poder.

Hay que interpretar la idea de coordinación dentro del artículo 103 como la voluntad de distribución y funcionamiento racional de la organización, lo que tiene consecuencias distintas según los campos a los que se aplique.

La coordinación encuentra su campo de acción allí donde actúan las relaciones jerárquicas, y como sustitutivo de estas han existido, pues, siempre entre los distintos ramos o ministerios que componen la Administración del Estado. La importancia actual de los principios coordinadores no se refiere, sin embargo, únicamente a esta cuestión de relaciones entre los distintos ministerios, sino también a las relaciones entre la Administración Central y los entes descentralizados. El movimiento descentralizador confiere pluralidad de competencias a personas jurídicas distintas de la Administración del Estado, y no ligadas con este, por tanto, por una relación jerárquica, hace que cada vez sean más necesarias las técnicas coordinadoras entre la Administración Central y dichos entes descentralizados.

## 2. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

La Constitución da ese nombre a su título IV, estableciendo dentro del mismo dos conceptos diferenciados, pero interrelacionados entre sí.

Por un lado, el órgano directivo, encargado de trabar las distintas relaciones con los otros poderes constitucionales y con un evidente plano de dirección política. La Constitución regula el régimen del Gobierno en los artículos 97 a 102, transcritos en el anterior tema.

Por otro lado, la Administración, como ente instrumental al servicio del anterior, para el cumplimiento de los fines que pretenden satisfacer las necesidades de la comunidad. A ella dedica la Constitución los artículos 103 a 107, que se transcriben a continuación:

### Artículo 103.

1. La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho.
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

### Artículo 104.

1. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

### Artículo 105.

La ley regulará:

- a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
- b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
- c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

### Artículo 106.

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican.

2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Artículo 107.

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.

### **3. LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA**

#### **3.1. PRINCIPIOS Y COMPETENCIAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO**

La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3, así como los de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial.

Las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios, no atribuidas específicamente conforme a una ley a ningún otro órgano de la Administración General del Estado, ni al Gobierno, corresponderán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

#### **3.2. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO**

La organización de la Administración General del Estado responde a los principios de división funcional en departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas, salvo las excepciones previstas por esta ley.

La Administración General del Estado comprende:

- a) La organización central, que integra los ministerios y los servicios comunes.
- b) La organización territorial.
- c) La Administración General del Estado en el exterior.

En la organización central son órganos superiores y órganos directivos:

- Órganos superiores:
  - 1.º Los ministros.
  - 2.º Los secretarios de Estado.

- Órganos directivos:
  - 1.º Los subsecretarios y secretarios generales.
  - 2.º Los secretarios generales técnicos y directores generales.
  - 3.º Los subdirectores generales.

En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, que tendrán rango de subsecretario, como los subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de subdirector general.

En la Administración General del Estado en el exterior son órganos directivos los embajadores y representantes permanentes ante organizaciones internacionales.

Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto los subdirectores generales y asimilados, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Todos los demás órganos de la Administración General del Estado se encuentran bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o directivo.

Los estatutos de los organismos públicos determinarán sus respectivos órganos directivos.

Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y ejecución.

Los ministros y secretarios de Estado son nombrados de acuerdo con lo establecido en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, los titulares de los órganos superiores y directivos son nombrados, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, en la forma establecida en esta ley, siendo de aplicación al desempeño de sus funciones:

- a) La responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión desarrollada.
- b) La sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior o directivo competente, sin perjuicio del control establecido por la Ley general presupuestaria.

### 3.3. ELEMENTOS ORGANIZATIVOS BÁSICOS

Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. Las unidades comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades administrativas complejas, que agrupen dos o más unidades menores.

Los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de las tareas asignadas a la misma.

Las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo, que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica, y se integran en un determinado órgano.

### 3.4. LOS MINISTERIOS Y SU ESTRUCTURA INTERNA

La Administración General del Estado se organiza en presidencia del Gobierno y en ministerios, comprendiendo cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa.

La organización en departamentos ministeriales no obsta a la existencia de órganos superiores o directivos u organismos públicos no integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del ministerio, que con carácter excepcional se adscriban directamente al ministro.

La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los ministerios y las secretarías de Estado se establecen mediante real decreto del presidente del Gobierno.

En los ministerios pueden existir secretarías de Estado, y secretarías generales para la gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban.

Los ministerios contarán, en todo caso, con una subsecretaría, y dependiendo de ella una secretaría general técnica para la gestión de los servicios comunes previstos en este título II.

Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas.

Las direcciones generales se organizan en subdirecciones generales para la distribución de las competencias encomendadas a aquellas, la realización de las actividades que les son propias y la asignación de objetivos y responsabilidades. Sin perjuicio de lo anterior, podrán adscribirse directamente subdirecciones generales a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del ministerio.

Las subsecretarías, las secretarías generales, las secretarías generales técnicas, las direcciones generales, las subdirecciones generales, y órganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen por real decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Los órganos de nivel inferior a subdirección general se crean, modifican y suprimen por orden del ministro respectivo, previa aprobación del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo.

Los ministros son los jefes superiores del departamento y superiores jerárquicos directos de los secretarios de Estado y subsecretarios.

Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: subsecretario, director general y subdirector general.

los secretarios generales tienen categoría de subsecretario y los secretarios generales técnicos tienen categoría de director general.

#### 3.4.1. Los ministros

Los ministros, como titulares del departamento sobre el que ejercen su competencia, dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su ministerio y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección. A tal fin, les corresponden las siguientes funciones:

- a) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento.
- b) Fijar los objetivos del ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes.
- c) Aprobar las propuestas de los estados de gastos del ministerio, y de los presupuestos de los organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- d) Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su ministerio, de acuerdo con las competencias que le atribuye esta ley.
- e) Evaluar la realización de los planes de actuación del ministerio por parte de los órganos superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la actuación de dichos órganos y de los organismos públicos dependientes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria.
- f) Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del ministerio y de los organismos públicos o entidades de derecho público dependientes del mismo cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros, a otro órgano o al propio organismo, así como elevar a aquellas propuestas de nombramientos que le estén reservadas de órganos directivos del ministerio y de los organismos públicos dependientes del mismo.
- g) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del ministro.
- h) Mantener las relaciones con las comunidades autónomas y convocar las conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su departamento.
- i) Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del ministerio, impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias propias.
- j) Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, así como plantear los que procedan con otros ministerios.
- k) Celebrar en el ámbito de su competencia, contratos y convenios, sin perjuicio de la autorización del Consejo de Ministros cuando sea preceptiva.
- l) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del ministerio, aprobar y comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Ministros, aprobar las modificaciones presupuestarias que sean de su competencia, reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público, así como fijar los límites por debajo de los cuales estas competencias corresponderán, en su ámbito respectivo, a los secretarios de Estado y subsecretario del departamento. Corresponderá al ministro elevar al Consejo de Ministros para aprobar las modificaciones presupuestarias que sean de la competencia de este.
- m) Decidir la representación del ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivo que deba representar al departamento.
- n) Remitir la documentación a su departamento necesaria para la elaboración de la Cuenta General del Estado, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 26 de noviembre.
- ñ) Resolver de los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando les corresponda.

- o) Otorgar premios y recompensas propios del departamento y proponer las que corresponda según sus normas reguladoras.
- p) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del departamento, así como fijar los límites por debajo de los cuales podrán ser otorgadas por los secretarios de Estado o el subsecretario del departamento.
- q) Proponer y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los planes de empleo del departamento y de los organismos públicos de él dependientes.
- r) Modificar las relaciones de puestos de trabajo en los casos en que esa competencia esté delegada en el propio departamento o proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las que sean de competencia de este último.
- s) Imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves.
- t) Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones.

### 3.4.2. Los secretarios de Estado

Los secretarios de Estado son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica.

Asimismo, podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos ministros la representación de estos en materias propias de su competencia, incluidas aquellas con proyección internacional, sin perjuicio, en todo caso, de las normas que rigen las relaciones de España con otros estados y con las organizaciones internacionales.

Los secretarios de Estado dirigen y coordinan las secretarías y las direcciones generales situadas bajo su dependencia, y responden ante el ministro de la ejecución de los objetivos fijados para la Secretaría de Estado. A tal fin les corresponde:

- a) Ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que les atribuya la norma de creación del órgano o que les delegue el ministro y desempeñar las relaciones externas de la Secretaría de Estado, salvo en los casos legalmente reservados al ministro.
- b) Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares.
- c) Nombrar y separar a los subdirectores generales de la Secretaría de Estado.
- d) Mantener las relaciones con los órganos de las comunidades autónomas competentes por razón de la materia.
- e) La autorización previa para contratar a los organismos autónomos adscritos a la Secretaría de Estado, por encima de una cuantía determinada, según lo previsto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público.
- f) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para los altos cargos dependientes de la Secretaría de Estado.

- g) Celebrar contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado y los convenios no reservados al ministro del que dependan, sin perjuicio de la correspondiente autorización cuando sea preceptiva.
- h) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios de la Secretaría de Estado, con los límites establecidos por el titular del departamento.
- i) Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos.
- j) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del ministerio por su materia propios de la Secretaría de Estado, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros.
- k) Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor.

### 3.4.3. Los subsecretarios

Los subsecretarios ostentan la representación ordinaria del ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes y, en todo caso, las siguientes:

- a) Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del ministerio a través del correspondiente asesoramiento técnico.
- b) Asistir al ministro en el control de eficacia del ministerio y sus organismos públicos.
- c) Establecer los programas de inspección de los servicios del ministerio, así como determinar las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo, en el marco definido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- d) Proponer las medidas de organización del ministerio y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio.
- e) Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, planes de empleo y política de directivos del ministerio y sus organismos públicos, así como en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación de los sistemas de información y comunicación.
- f) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del departamento.
- g) Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al ministro en el desarrollo de las funciones que a este le corresponden y, en particular, en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción de los actos administrativos de la competencia de aquel, así como a los demás órganos del ministerio.

En los mismos términos del párrafo anterior, informar de las propuestas o proyectos de normas y actos de otros ministerios, cuando reglamentariamente proceda.

A tales efectos, será responsable de coordinar las actuaciones correspondientes dentro del ministerio y en relación con los demás ministerios que hayan de intervenir en el procedimiento.

- h) Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente de él.
- i) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del ministerio por su materia propios de la Subsecretaría, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos, reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros.
- j) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del ministerio con los límites establecidos por el titular del departamento.
- k) Solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la afectación o el arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a cargo del departamento.
- l) Nombrar y cesar a los subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría, al resto de personal de libre designación y al personal eventual del departamento.
- m) Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral.
- n) Convocar y resolver los concursos de personal funcionario.
- ñ) Ejercer la potestad disciplinaria del personal del departamento por faltas graves o muy graves, salvo la separación del servicio.
- o) Adoptar e impulsar, bajo la dirección del ministro, las medidas tendentes a la gestión centralizada de recursos humanos y medios materiales en el ámbito de su Departamento Ministerial.
- p) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del Subsecretario.
- q) Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del ministerio y a la representación ordinaria del mismo y las que les atribuyan la legislación en vigor.

La Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, ejercerá las competencias propias de los servicios comunes de los departamentos en relación con el área de la Presidencia del Gobierno.

Los subsecretarios serán nombrados y separados por real decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del ministerio.

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado de las comunidades autónomas o de las entidades locales pertenecientes al subgrupo A1, como refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

#### 3.4.4. Los secretarios generales

Cuando las normas que regulan la estructura de un ministerio prevean la existencia de un secretario general, deberán determinar las competencias que le correspondan sobre un sector de actividad administrativa determinado.

Los secretarios generales ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes, contempladas en el artículo 62.2 b), así como todas aquellas que les asigne expresamente el real decreto de estructura del ministerio.

Los secretarios generales, con categoría de subsecretario, serán nombrados y separados por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del ministerio o del presidente del Gobierno.

Los nombramientos habrán de efectuarse entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

### 3.4.5. Los secretarios generales técnicos

Los secretarios generales técnicos, bajo la inmediata dependencia del subsecretario, tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el real decreto de estructura del departamento y, en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones.

Los secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la categoría de director general y ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades atribuidas a dicho órgano por el artículo siguiente.

Los secretarios generales técnicos serán nombrados y separados por real decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del ministerio.

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes al subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado.

### 3.4.6. Los directores generales

Los directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del ministerio. A tal efecto, les corresponde:

- a) Proponer los proyectos de su dirección general para alcanzar los objetivos establecidos por el ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento.
- b) Ejercer las competencias atribuidas a la dirección general y las que le sean desconcentradas o delegadas.
- c) Proponer, en los restantes casos, al ministro o al titular del órgano del que dependa, la resolución que estime procedente sobre los asuntos que afectan al órgano directivo.
- d) Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del órgano directivo y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos.
- e) Las demás atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos.

Los directores generales serán nombrados y separados por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento o del presidente del Gobierno.

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes al subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, salvo que el real decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la dirección general, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

### 3.4.7. Los subdirectores generales

Los subdirectores generales son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del director general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la subdirección general.

Los subdirectores generales serán nombrados respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad y cesados por el ministro, secretario de Estado o subsecretario del que dependan.

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras administraciones, cuando así lo prevean las normas de aplicación, pertenecientes al subgrupo A1, al que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

### 3.4.8. Reglas generales sobre los servicios comunes de los ministerios

Los órganos directivos encargados de los servicios comunes prestan a los órganos superiores y directivos del resto del ministerio la asistencia precisa para el más eficaz cumplimiento de sus cometidos y, en particular, la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, económicos y personales que tengan asignados.

Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso, la gestión directa en relación con las funciones de planificación, programación y presupuestación, cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos humanos, sistemas de información y comunicación, producción normativa, asistencia jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control e inspección de servicios, estadística para fines estatales y publicaciones.

Los servicios comunes funcionan en cada departamento de acuerdo con las disposiciones y directrices adoptadas por los ministerios con competencia sobre dichas funciones comunes en la Administración General del Estado. Todo ello, sin perjuicio de que determinados órganos con competencia sobre algunos servicios comunes sigan dependiendo funcional o jerárquicamente de alguno de los referidos ministerios.

Mediante real decreto podrá preverse la gestión compartida de algunos de los servicios comunes que podrá realizarse de las formas siguientes:

- a) Mediante su coordinación directa por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o por un organismo autónomo vinculado o dependiente del mismo, que prestarán algunos de estos servicios comunes a otros ministerios.

- b) Mediante su coordinación directa por la subsecretaría de cada ministerio o por un organismo autónomo vinculado o dependiente de la misma que prestará algunos de estos servicios comunes a todo el ministerio. El real decreto que determine la gestión compartida de algunos de los servicios comunes concretará el régimen de dependencia orgánica y funcional del personal que viniera prestando el servicio respectivo en cada unidad.

#### **4. LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DEL ESTADO: LOS ÓRGANOS TERRITORIALES**

Se regulan en los artículos 69 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

##### **4.1. LAS DELEGACIONES Y LAS SUBDELEGACIONES DEL GOBIERNO**

Existirá una delegación del Gobierno en cada una de las comunidades autónomas.

Las delegaciones del Gobierno tendrán su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el estatuto de autonomía.

Las delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En cada una de las provincias de las comunidades autónomas pluriprovinciales, existirá un subdelegado del Gobierno, que estará bajo la inmediata dependencia del delegado del Gobierno.

Podrán crearse por real decreto subdelegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales cuando circunstancias tales como la población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas así lo justifiquen.

##### **4.1.1. Los directores insulares de la Administración General del Estado**

Reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá un director insular de la Administración General del Estado, con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo. Serán nombrados por el delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes a cuerpos o escalas clasificados como subgrupo A1.

Los directores insulares dependen jerárquicamente del delegado del Gobierno en la comunidad autónoma o del subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista y ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por esta ley a los subdelegados del Gobierno en las provincias.

##### **4.1.2. Los servicios territoriales**

Los servicios territoriales de la Administración General del Estado en la comunidad autónoma se organizarán atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en servicios integrados y no integrados en las delegaciones del Gobierno.

La organización de los servicios territoriales no integrados en las delegaciones del Gobierno se establecerá mediante real decreto a propuesta conjunta del titular del ministerio del que dependan y del titular del ministerio que tenga atribuida la competencia para la racionalización, análisis y evaluación de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado y sus organismos públicos cuando contemple unidades con nivel de subdirección general o equivalentes, o por orden conjunta cuando afecte a órganos inferiores.

Los servicios territoriales no integrados dependerán del órgano central competente sobre el sector de actividad en el que aquellos operen, el cual les fijará los objetivos concretos de actuación y controlará su ejecución, así como el funcionamiento de los servicios.

Los servicios territoriales integrados dependerán del delegado del Gobierno, o en su caso subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General, y actuarán de acuerdo con las instrucciones técnicas y criterios operativos establecidos por el ministerio competente por razón de la materia.

## 4.2. LOS DELEGADOS DEL GOBIERNO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Los delegados del Gobierno representan al Gobierno de la nación en el territorio de la respectiva comunidad autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las mismas a través de sus respectivos presidentes.

Los delegados del Gobierno dirigirán y supervisarán la Administración General del Estado en el territorio de las respectivas comunidades autónomas y la coordinarán, internamente y cuando proceda, con la Administración propia de cada una de ellas y con la de las entidades locales radicadas en la comunidad autónoma.

Los delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de subsecretario que dependen orgánicamente del presidente del Gobierno y funcionalmente del ministerio competente por razón de la materia.

Los delegados del Gobierno serán nombrados y separados por real decreto del Consejo de Ministros a propuesta del presidente del Gobierno. Su nombramiento atenderá a criterios de competencia profesional y experiencia. En todo caso, deberá reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

En caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la delegación del Gobierno, será suplido por el subdelegado del Gobierno que el delegado designe y, en su defecto, el de la provincia en que tenga su sede. En las comunidades autónomas uniprovinciales en las que no exista subdelegado la suplencia corresponderá al secretario general.

### 4.2.1. Competencias de los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas

Los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas son los titulares de las correspondientes delegaciones del Gobierno y tienen, en los términos establecidos en este capítulo, las siguientes competencias:

- a) Dirección y coordinación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos:
  - 1.º Impulsar, coordinar y supervisar con carácter general su actividad en el territorio de la comunidad autónoma, y, cuando se trate de servicios integrados, dirigirla, directamente o a través de los subdelegados del gobierno, de acuerdo con los objetivos y, en su caso, instrucciones de los órganos superiores de los respectivos ministerios.

- 2.º Nombrar a los subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de actuación y, en su caso, a los directores insulares, y como superior jerárquico, dirigir y coordinar su actividad.
- 3.º Informar, con carácter preceptivo, las propuestas de nombramiento de los titulares de órganos territoriales de la Administración General del Estado y los organismos públicos estatales de ámbito autonómico y provincial en la delegación del Gobierno.

b) Información de la acción del Gobierno e información a los ciudadanos:

- 1.º Coordinar la información sobre los programas y actividades del Gobierno y la Administración General del Estado y sus organismos públicos en la comunidad autónoma.
- 2.º Promover la colaboración con las restantes Administraciones públicas en materia de información al ciudadano.
- 3.º Recibir información de los distintos ministerios de los planes y programas que hayan de ejecutar sus respectivos servicios territoriales y organismos públicos en su ámbito territorial.
- 4.º Elevar al Gobierno, con carácter anual, a través del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales en el ámbito autonómico.

c) Coordinación y colaboración con otras Administraciones públicas:

- 1.º Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno de la comunidad autónoma. Realizará también estas funciones con las entidades locales en su ámbito territorial a través de sus respectivos presidentes.
- 2.º Mantener las necesarias relaciones de coordinación y cooperación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos con la de la comunidad autónoma y con las correspondientes entidades locales. A tal fin, promoverá la celebración de convenios con la comunidad autónoma y con las entidades locales en particular, con relación a los programas de financiación estatal, participando en el seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los mismos.
- 3.º Participar en las comisiones mixtas de transferencias y en las comisiones bilaterales de cooperación, así como en otros órganos de cooperación de naturaleza similar cuando se determine.

d) Control de legalidad:

- 1.º Resolver los recursos en vía administrativa interpuestos contra las resoluciones y actos dictados por los órganos de la delegación, previo informe, en todo caso, del ministerio competente por razón de la materia.

Las impugnaciones de resoluciones y actos del delegado del Gobierno susceptibles de recurso administrativo y que no pongan fin a la vía administrativa, serán resueltas por los órganos correspondientes del ministerio competente por razón de la materia.

Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas se tramitarán por el ministerio competente por razón de la materia y se resolverán por el titular de dicho departamento.

- 2.º Suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por los órganos de la delegación del Gobierno, cuando le corresponda resolver el recurso, de acuerdo con el artículo 117.2 de la Ley del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, y proponer la suspensión en los restantes casos, así como respecto de los actos impugnados dictados por los servicios no integrados en la delegación del Gobierno.
- 3.º Velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado y por la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo, según corresponda, conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones legalmente procedentes.

e) Políticas públicas:

- 1.º Formular a los ministerios competentes, en cada caso, las propuestas que estime convenientes sobre los objetivos contenidos en los planes y programas que hayan de ejecutar los servicios territoriales y los de los organismos públicos e informar, regular y periódicamente, a los ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales.
- 2.º Proponer ante el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas las medidas precisas para evitar la duplicidad de estructuras administrativas, tanto en la propia Administración General del Estado como con otras Administraciones públicas, conforme a los principios de eficacia y eficiencia.
- 3.º Proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas medidas para incluir en los planes de recursos humanos de la Administración General del Estado.
- 4.º Informar las medidas de optimización de recursos humanos y materiales en su ámbito territorial, especialmente las que afecten a más de un departamento. En particular, corresponde a los delegados del Gobierno, en los términos establecidos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las Administraciones públicas, la coordinación de la utilización de los edificios de uso administrativo por la organización territorial de la Administración General del Estado y de los organismos públicos de ella dependientes en su ámbito territorial, de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Dirección General del Patrimonio del Estado.

Asimismo, los delegados del Gobierno ejercerán la potestad sancionadora, expropiatoria y cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas.

Corresponde a los delegados del Gobierno proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, cuya jefatura corresponderá al delegado del Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.

En relación con los servicios territoriales, los delegados del Gobierno, para el ejercicio de las competencias recogidas en este artículo, podrán recabar de los titulares de dichos servicios toda la información relativa a su actividad, estructuras organizativas, recursos humanos, inventarios de bienes muebles e inmuebles o a cualquier otra materia o asunto que consideren oportuno al objeto de garantizar una gestión coordinada y eficaz de los servicios estatales en el territorio.

#### 4.2.2. Los subdelegados del Gobierno en las provincias

En cada provincia y bajo la inmediata dependencia del delegado del Gobierno en la respectiva comunidad autónoma, existirá un subdelegado del Gobierno, con nivel de subdirector general, que será nombrado por aquel mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes a cuerpos o escalas clasificados como subgrupo A1.

En las comunidades autónomas uniprovinciales en las que no exista subdelegado, el delegado del Gobierno asumirá las competencias que esta ley atribuye a los subdelegados del Gobierno en las provincias.

A los subdelegados del Gobierno les corresponde:

- a) Desempeñar las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la respectiva comunidad autónoma y con las entidades locales y, en particular, informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal. En concreto les corresponde:
  - 1.º Mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos con la de la comunidad autónoma y con las correspondientes entidades locales en el ámbito de la provincia.
  - 2.º Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno de la comunidad autónoma. Realizará también estas funciones con las entidades locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos presidentes.
- b) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. A estos efectos, dirigirá las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia.
- c) Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia.
- d) Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la Administración General del Estado, de acuerdo con las instrucciones del delegado del Gobierno y de los ministerios correspondientes e impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados.
- e) Coordinar la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el ámbito territorial de su competencia.
- f) Ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que les confiera las normas o que les sea desconcentrada o delegada.

#### 4.2.3. Estructura de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno

La estructura de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno se fijará por real decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en razón de la dependencia orgánica de las delegaciones del Gobierno y contarán, en todo caso, con una secretaría general, dependiente de los delegados o, en su caso, de los subdelegados del Gobierno, como órgano de gestión de los servicios comunes y de la que dependerán los distintos servicios integrados en la misma, así como aquellos otros servicios y unidades que se determine en la relación de puestos de trabajo.

La integración de nuevos servicios territoriales o la desintegración de servicios territoriales ya integrados en las delegaciones del Gobierno se llevará a cabo mediante real decreto de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en razón de la dependencia orgánica de las delegaciones del Gobierno y del ministerio competente del área de actividad.

La asistencia jurídica y las funciones de intervención y control económico financiero en relación con las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno se ejercerán por la Abogacía del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado respectivamente, de acuerdo con su normativa específica.

#### 4.2.4. Órganos colegiados

La comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado es un órgano colegiado, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado se encargará de coordinar la actuación de la Administración periférica del Estado con los distintos departamentos ministeriales.

Mediante real decreto se regularán sus atribuciones, composición y funcionamiento.

Además, en cada una de las comunidades autónomas pluriprovinciales existirá una comisión territorial de asistencia al delegado del Gobierno con las siguientes características:

- a) Estará presidida por el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma e integrada por los subdelegados del Gobierno en las provincias comprendidas en el territorio de esta.
- b) A sus sesiones deberán asistir los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el delegado del Gobierno considere oportuno.
- c) Esta comisión desarrollará, en todo caso, las siguientes funciones:
  - 1.º Coordinar las actuaciones que hayan de ejecutarse de forma homogénea en el ámbito de la comunidad autónoma para asegurar el cumplimiento de los objetivos generales fijados por el Gobierno a los servicios territoriales.
  - 2.º Homogeneizar el desarrollo de las políticas públicas en su ámbito territorial a través del establecimiento de criterios comunes de actuación que habrán de ser compatibles con las instrucciones y objetivos de los respectivos departamentos ministeriales.
  - 3.º Asesorar al delegado del Gobierno en la comunidad autónoma en la elaboración de las propuestas de simplificación administrativa y racionalización en la utilización de los recursos.
  - 4.º Cualesquiera otras que a juicio del delegado del Gobierno en la comunidad autónoma resulten adecuadas para que la comisión territorial cumpla la finalidad de apoyo y asesoramiento en el ejercicio de las competencias que esta ley le asigna.

En las comunidades autónomas uniprovinciales existirá una comisión de asistencia al delegado del Gobierno, presidida por él mismo e integrada por el secretario general y los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el delegado del Gobierno considere oportuno, con las funciones señaladas en el apartado anterior.

En cada subdelegación del Gobierno existirá una comisión de asistencia al subdelegado del Gobierno presidida por él mismo e integrada por el secretario General y los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el subdelegado del Gobierno considere oportuno, con las funciones señaladas en el apartado primero, referidas al ámbito provincial.



